

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7334/2540

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
นายเยาว์ เหลี่ยมวัฒนกุล

โจทก์
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 544

ป.วิ.พ. มาตรา 282 (1), มาตรา 285 (4)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22

สิทธิการเช่าเป็นทรัพย์สินและเป็นการเฉพาะตัวของจำเลยแต่เมื่อ ก.ผู้ให้เช่า
ยินยอมให้โอนสิทธิการเช่าดังกล่าวโดยยอมให้ จ.พ.ท.ผู้คัดค้านยึดและขายทอด
ตลาดได้เช่นนี้ ผู้คัดค้านจึงมีอำนาจยึดและขายทอดตลาดสิทธิการเช่าอาคารพิพาท
ของจำเลย ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22

สิทธิการเช่าเป็นทรัพย์สินและเป็นการเฉพาะตัวของจำเลยแต่เมื่อ ก.ผู้ให้เช่า
ยินยอมให้โอนสิทธิการเช่าดังกล่าวโดยยอมให้ จ.พ.ท.ผู้คัดค้านยึดและขายทอด
ตลาดได้เช่นนี้ ผู้คัดค้านจึงมีอำนาจยึดและขายทอดตลาดสิทธิการเช่าอาคารพิพาท
ของจำเลย ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22

(เสริม บุญทรงสันติกุล-ไพโรจน์ คำอ่อน-พิชัย เตโชพิทยากุล)

ศาลจังหวัดพิษณุโลก - นายสันติชัย วัฒนวิทย์กรรม
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายวิชัย แสงพลสิทธิ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>